

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الكبرى 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون الإجراءات الجنائية المصري

القانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته

دستور المحاكمات الجنائية: تحريك الدعوى العمومية، الضبطية القضائية وحالات التلبس، الحبس الاحتياطي وضماناته، محاكم الجنايات والجنح، والطعن بالاستئناف والنقض.

- **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية
- **الفهرسة:** مواد الإصدار + كافة الأبواب والفصول مادة بمادة
- **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)
- **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

مواد إصدار القانون

المادة الأولى من مواد الإصدار

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 14 نوفمبر سنة 1904، ويُستعاض عنه بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.

المادة الثانية من مواد الإصدار

يُعمل بهذا القانون ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1951.

الكتاب الأول: الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق (المواد 1 - 214)

المادة 1 — اختصاص النيابة العامة الحصري برفع الدعوى الجنائية

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 3 — الشكوى الإلزامية في جرائم السب والقذف والسرقة بين الأقارب

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

المادة 18 مكرراً (أ) — التصالح الجنائي في الجرح والمخالفات المالية

يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

المادة 30 — حالات التلبس الأربع الحصرية بالجريمة

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وُجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وُجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المادة 34 — شروط القبض القانوني بمعرفة مأمور الضبط القضائي

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجرح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

المادة 40 — حظر القبض والاحتجاز في غير الأماكن المخصصة قانوناً

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

المادة 41 — حرمة المساكن وحظر التفتيش إلا بإذن قضائي مسبب

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو التلبس بالجريمة.

المادة 143 — المدد القصوى للحبس الاحتياطي والضمانات الدستورية

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجرح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وستين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

الكتاب الثاني والثالث: المحاكمة الجنائية وطرق الطعن بالأحكام (المواد 215 - 530)

المادة 310 — بيانات حكم الإدانة وتسببيه الإلزامي

يجب أن يشمل كل حكم على الأسباب التي بُني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

المادة 398 — المعارضة في الأحكام الغيابية (10 أيام)

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرح والمخالفات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه.

المادة 406 — ميعاد الاستئناف الجنائي (عشرة أيام)

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي.

المادة 468 — ميعاد الطعن بالنقض الجنائي (60 يوماً)

يكون ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية النهائية ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضورى أو إعلانه.